



امارت اسلامی افغانستان

ستره محکمه

ریاست عمومی دارالانشاء

آمریت تحریرات

بخش متحالمال



شماره متحدالآل: ۳۰

تاریخ: ۲۹/۳/۱۴۴۴ هـ

☐ عاجل ☐ عادی ☐ اطمینانیه ☐ ابلاغیه ☐ سایر

به منسوبین محترم ریاست های تمیزها، دیوان ها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان!

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

وبعد: به تاریخ ۱۴۴۴/۳/۲۳ هـ مصادف به ۱۴۰۱/۷/۲۷ هـ ش، تحت ریاست محترم الشیخ عبدالحکیم "الحقانی" صاحب رئیس ستره

محکمه و قاضی القضاة جلسه شورای عالی ستره محکمه دائر گردید که موضوع ششم آجندا مجلس متذکره چنین بود:

((در جزء سوم متحدالآل نمبر (۱۴) مورخ ۱۴۴۴/۲/۴ هـ ق ریاست دارالانشاء ستره محکمه، چنین هدایت صادر گردیده بود: (امر

تطبيق فیصله قطعی از طرف تمیز داده میشود، ریاست عالی تمیز در مکتوب خود آن مرجع را تعیین مینمایند که فیصله را غرض

تطبيق برای آن ارسال مینمایند، غرض جلوگیری از تأخیریکه نسبت این ترتیب به وجود میآید، غور صورت میگیرد.))

بناءً غرض جلوگیری از تأخیریکه نسبت (امر تطبيق فیصله های قطعی از طرف تمیز) به وجود میآید، چه ترتیب صورت

گیرد؟))

مقام محترم شورای عالی به اساس فیصله ششم تصویب شماره (۱۱) مورخ ۱۴۴۴/۳/۲۳ هـ ق، در مورد موضوع فوق الذکر چنین هدایت

ارشاد فرمودند:

((فیصله های محاکم ابتدائیه، استیناف و محاکم نظامی که در مرحله ابتدائیه یا استیناف قطعی میگردد، غرض اخذ امر اجراء

آن به تمیز ارسال نه گردد خود شان تطبيق نمایند بخاطریکه فیصله های قطعی تمیز ندارند و در ارسال نمودن به ملاحظه تمیز،

برای تطبيق کدام فائده دیده نمیشود و اصولاً تمیز آن را دیده نمی تواند و دیگر اینکه در تطبيق فیصله های قطعی تأخیر واقع

میگردد.

یادداشت: آنعده فیصله هایکه نسبت انقضای میعاد قطعی شده باشند، اجراء آن از صلاحیت محاکم ابتدائیه و استیناف نمیباشند

در صورتیکه ریاست عالی تمیز مربوطه آن را قابل تطبيق دانست، مکتوب تطبيق آن را میدهد.))



بناءً فیصله ششم تصویب فوق الذکر مقام محترم شورای عالی ستره محکمه ذریعه متحدالمآل هذا به ریاست های محترم تمیزها،
ریاست های مربوطه ستره محکمه، دیوانها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان ارسال گردید تا در روشنی آن اجراءات
شرعی و اصولی مرعی گردد.

با احترام

۲۹ محرم الحرام
۱۴۴۱ هـ ق
مفتی عبدالرشید "سعید"

رئیس دارالانشاء

